

## מסורת הש"ס

[illegible]

## הגהות הב"ח

[illegible]

## הגהות הגר"א

[illegible]

## רבינו גרשום

יִשְׂרָאֵל. כִּיּוֹן דְּלֹא מִהְיֵי כְּדִאמְרֵן אֶם  
יִשְׂרָאֵל הָיָה מִחוּזֵי וְאִינוּ לִזְקָה  
לְחִיבִיב לְחִזּוּרִי טִעֲמָא מֵאִי  
אִצְטְרִיךְ כִּל מִיּוֹ אִצְטְרִיךְ סִלְקָא  
עֲתֵּדָא אִי לֹא דִאמְרֵן רִחֲמֵנָא כִּל  
מִיּוֹ הוּא אִמִּינָא כִּר' : ע"א קִתְּנִי  
מִיָּה אֶם יִשְׂרָאֵל הוּא מִחוּזֵי וְאִינוּ  
לִזְקָה. טִעֲמָא דִּבְבִּי דִאמְרֵן אִי  
עֲבִיד מִהְיֵי לִיחֵנָּה הָכָא וְלֹא לִיחִזּוּרִי  
לְחִיבִיב : אִמֵּר לָךְ דִּבְבִּי מִיּוֹ הֵכָּה  
לֹא מִהְיֵי : אִמֵּר רִחֲמֵנָּא אִשְׁרֵן כִּי  
מִיּוֹ כִּר' הָא עֲבֵלְמָא מִהְיֵי : וְדִבְבֵּא.

(א) נראה דל"ל קודם ד"ה אלמא לא מהני.

הָאֵל נָמִי יִלְנָקִי. כְּלוֹמַר תִּינַח לְאִדִּי דְרָמָה  
לְהֵי קַמְיָא הִכָּא דְלִידֵנוּ לְיוֹקָה דְהָא לֹא  
לְהִסְחִיזָא אֲלֵא לְרִבְזָא דְרָמָה [שס] דְלֹא  
אֲמִימַרָא דְרַחֲמָנָא הִכָּא אֲעֵ"ג דְלֹא  
אֲמִימַרָא דְרַחֲמָנָא: פ' לֹא יוֹכֵל  
לְשַׁלְחָה כָּל יָמָיו. דְמַשְׁמַע דְכָל יָמָיו  
יֵלֵא יוֹכֵל לְשַׁלְחָה דָּאֵס גִּירָא יַחְזִיר דְכָל  
יָמָיו צַעֲמוֹד וְהַחֲזֹר קֵאֵי וְהִלְבֵּקֵן דְכָל  
עֵבֶר אֲמִימַרָא דְרַחֲמָנָא אֲבָל צַעֲמָא  
אֲעֵ"ג דְלֹא מַרְעֵה וְדִאֵי לְיוֹקָה מַשּׁוּם  
דְעֵבֶר אֲמִימַרָא דְרַחֲמָנָא: וְלֵאדִּי.

דאמער דהיכט דמהני לקי אכל איז  
מהני לא לקי לדידיה למאי אינטערך  
למיתכתב וכו' ימיו לאשמועינן דקאי  
צעמוד והחור ואכסי לא לקי משום  
דעאי קום עשה ואפי' לא כתיב כל ימיו  
שמענין לדידיה דלא לקי כיון דלא  
מהני (א) [א] דיכול להחזירה: איסורא  
(ב) עבר יא לא. ים שגירשה אכל  
מילקא [א] לא לקי והרשות בידו ואי בעי  
ליהדר ואי לא בעי לא ליהדר: קמ"ג  
כל ימיו ולימד לך הכתוב דחובה בידו  
להחזירה (ג) [ג] עשה כל ימיו צעמוד  
והחור קאי והלכך לא לקי ולא  
משום דהוי קום עשה: לקי  
סיוצבא לאציי. דאמר לעיל דמהני  
דהא חזינא הכא בלא יוכל לשלחה  
דלא מהני (ד) דיכול להחזירה וקשיא  
לאציי אכל לרבא דאמר לעיל לא  
מהני ודאי ניחא דהכי קמני הכא דיכול  
להחזירה דלא מהני. אמר לך אציי  
שאי תתם דאמר קרא כל ימיו כלומר  
שבעלמא מהם והכא בלאום שגירש  
לדכי יז מחזור משום דכתיב כל ימיו  
דכל ימיו צעמוד והחור קאי: ורבא  
אמר לך. כלומר לרבא דאמר דכל  
לא תעשה צעמורה לא מהני לדידיה  
למאי הלכתא אינטערך למיתכתב כל  
ימיו לאשמועינן דקאי צעמוד והחור  
פשיטא דכל דוכתא נמי שוהא לא  
תעשה לא מהני ומשני רבא אי לא  
כתיב כל ימיו הוה אמינא לילקי משום  
דעבר אמימרא דרחמנא והדר ניהדר  
לה שיהא מחזירה לאחר שילקה ים:  
(ה) [א] והוה ליה יז אונם. כלומר להכי  
תיסק אדעתין דלילקי דהוי אונם  
ים דעובר אללא דלא יוכל לשלחה וליכא  
אלא לאו גרידחת להכי כתיב כל ימיו  
דכל ימיו צעמוד והחור קאי דלא אי  
דכל גרידתא דהא אית ציה קום עשה  
וולא לקי. [א] וולך ליטנא הוה הכי  
[א] כולה מסקנא דשמעתא: חלבו אין.  
שיהא תורם מן היפה על היפה: גרוע  
אלא. מן הגרוע כגון מן הרע [א] על  
היפה הוה דאינו תורם והיינו מילתא  
דקאמר רחמנא לא ליעבד. ולא משום  
דהוי לאו ממש אלא הוה מכלל  
עשה הוה: פרוממו פרוממו. אלמלא  
דמהני וקשיא לרבא דאמר לא מהני:  
ולאציי. דאמר דכל מילתא דאמר

וְרַחֲמָנָהּ לֹא תַעֲזִיב מִהֵנָּה הִכָּה צְרוּרָה  
 יִתָּן חֶלֶב לֶזֶה וְחֶלֶב לֶזֶה. לְהַכִּי כְּמִינֵהּ  
 הַמְּבוּחָר. מִרֹּס מִן הַיֶּפֶה: חֹטֵט  
 הַמְּבוּחָר שֶׁל זֶה כְּגֹן מִמֵּן עַל מִינֵה  
 וּמִתִּירוֹשׁ עַל יֶהֱרֶה: אֵין פְּרוּמֹסוֹ  
 עֲלֵיו הַכְּחוּב לַעֲכָב לֵדָא יִתְרוֹס מִלֵּין  
 כְּמִינֵה דְשָׁנָה עֲלֵיו הַכְּחוּב לַעֲכָב: וְגַם  
 דְּאִתְפְּרִיךְ לְמַכְתָּב רִאשִׁיתָּהּ דְּאִי לֹא  
 דִּינִין מִירוֹשׁ וּדְגָן לֹא כְּמִינֵה אֲלֵא חֵד  
 עַל דְּגָן וְדְּכֹלְהוּ מִינֵי דְּגִישִׁים  
 הַיִּתְתִּים לְכַהֲנִים: אֲלֵמָּה לֹא מֵהֵנָּה. דְּ

ה'יבא דמהני יע [ד] לילקי  
הני מאי דעבד [ה] שיכול  
הני והאי דלקי משום דעבר  
ני לילקי נמי משום דעבר

מיתבי<sup>6</sup> אונס שגירש אם <sup>א</sup> ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואי אמרת כיון דעבר אממירא דרחמנא לקי הא נמי לילקי תיובתא דרבא אמר לך <sup>ב</sup> שאני התם דאמר קרא <sup>ג</sup> כל ימיו בעמוד והחזיר ולאביו אי לאו דאמר רחמנא כל ימיו הוה אמינא איסורא הוא דעבד ליה אי בעי ליהדר ואי בעי לא ליהדר קמ"ל: לישנא אחרינא <sup>ד</sup> מיתבי אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר קתני <sup>ה</sup> <sup>ו</sup> אם ישראל הוא מחזיר תיובתא דאביו <sup>ז</sup> שאני התם דרחמנא אמר כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר ורבא אמר לך אי לא כתב רחמנא כל ימיו הוה אמינא לילקי וליהדר דהוה ליה <sup>ח</sup> <sup>ט</sup> לאו גרידא דכתיב <sup>י</sup> לא יוכל לשלחה אהכי כתב קרא כל ימיו לשווייה לאונס <sup>יא</sup> ללא תעשה שניתק לעשה דאין לוקין עליו והרי תורם מן הרעה על היפה דרחמנא אמר <sup>יב</sup> מכל חלבו חלבו אין גידועין לא <sup>יג</sup> ותנן יאין תורמין מן הרעה על היפה ואם תרם תרומתו תרומה אלמא מהני תיובתא דרבא אמר לך רבא שאני התם כרבי אילעא <sup>יד</sup> דא"ר אילעא מנין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה שנאמר <sup>טו</sup> ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו אם אינו קדוש נשיאות חטא למה מוכן לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה ולאביו אי לאו דאמר רחמנא ולא תשאו עליו חטא ה"א הכי אמר רחמנא עביד מצוה מן המובחר ואי לא עביד חוטא לא מיקרי קמ"ל והרי ממין על שאינו מינו דאמר רחמנא <sup>טז</sup> כל חלב <sup>יז</sup> יצהר ליתן חלב לזה וחלב לזה <sup>יח</sup> ותנן יאין תורמין ממין על שאינו מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה אלמא לא מהני תיובתא דאביו אמר לך אביו שאני התם דאמר קרא ראשיתם ראשית לזה וראשית לזה <sup>יט</sup> וכן אמר ר' אילעא <sup>כ</sup> ראשית ולרבא אי לאו דאמר <sup>כא</sup> רחמנא ראשית הוה אמינא תירוש ויצהר דכתיב בהו חלב <sup>כב</sup> <sup>כג</sup> חלב <sup>כד</sup> דאין תורמין מזה על זה אבל תירוש ודגן <sup>כה</sup> דגן ודגן דחד חלב כתיב בהו <sup>כו</sup> כי תרים מהאי אהאי לא <sup>כז</sup> לקי כתב רחמנא ראשית ליתן חלב לזה וחלב לזה <sup>כח</sup> לא הא תירוש ודגן דחד חלב כתיב בהו תרים מהאי אהאי כתב רחמנא ראשית והרי חרמים דאמר רחמנא <sup>כט</sup> שלא ימכר ולא יגאל <sup>ל</sup> ותנן יחרמי כהנים <sup>לא</sup> אין <sup>לב</sup> פודין אותם אלא נותנין לכהן אלמא לא מהני תיובתא דאביו אמר לך <sup>לג</sup> שאני התם דאמ' רחמנא <sup>לד</sup> קודש קדשי' הוא בהווייתו יאה ולרבא

מן הרעה על היפה למאזהכחא אינערטיר למכתב ואלא מיקרי. דליכא אלא איסורא צעלמא: קמ"ג ולא חלב תרי וימני חד בתירוש וחד ביצהר לאשמועינן יינו יצהר על יצהר: וחלב לזה. מתירוש על תירוש ולא מממנה. לא אלא לא מהני וקשיא לאביי. דלמך מהני: שאני ה' צאנו מינו ומהני אם תרס לא מהני: וכן אמר רבי א. דלמך לא מהני לדידיה אמאי אינערטיר למכתב תירוש וביצהר? אלא חלב חלב וינן תורמין מזה על זה: ה"ג אלא דכתיב וכל חלב תירוש ודגן אימא דמאי תרס: מהאי אהאאא על זה כגון חטה על שעורה להכי הדר כתב רחמנא פדאן לא עשה ולא כלום דקדמני אין להם פדיון: צווייטע

כתב רחמנא כל ימיו הוה אמינא נלקי ונהדר  
ליה. אמר לך א' לא דכתב רחמנא ראשיתם  
היינו חטא : ואם אינו קדוש. כי תרם גירועין  
ב ולא תשאו עליו חטא הוה אמינא כ' :

ותא דהא דאינו (נ"ש) לך ז"ל ומש"ה פ

## שיטה

לא היה סבור דקרינן ליה ניתק לעשה  
לרבא דאמר לא מהני אפילו ריח הגס לא  
לר' יוחנן דאמר ריח הגס לא מהני אלא  
לר' יוחנן דאמר ריח הגס לא מהני אלא  
לר' יוחנן דאמר ריח הגס לא מהני אלא

# הכל ממירין פרק ראשון תמורה

## ה.

**מִי־תִיבִי** אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה. (ט"ו ע"ד)  
 דעשתה הא דלית לוקה לאו מטעם ניתוק הוא אלא  
 משום דלא מהני גירושין דהא כריך להחזירה ואי אמרת כיון דעבר  
 אחימורא דרחמנא לקי הא נמי לילקי ותיובתא דרבא בשלמא לבבאי  
 ניהא דמשום הכי לא לקי דלא מהני  
 נעשיו ואמאי עילו דלא מהני גירושין  
 לתייבב הבא משום אשחא אשח  
 אפי' קודם חזרה וכהן נמי אמאי לוקה  
 ואינו מחזיר הוה לן למימר דלא חל  
 הגט כלל ו"ל דאיתקש גירושין למיתה  
 כדאמר פרק קמא דקידושין (י) איתקש  
 מיתה לגירושין ה"ג איתקש גירושין  
 למיתה מה מיתה מוציאה מרשות הבעל  
 אף גירושין כו' ומיהו להכי לא מהני  
 אשין שלוח זה לכל ימיו שהרי הוא  
 כריך לחזרה ואלא איתקש אדעתיה  
 עתה דכל ימיו הוי יסוק משום דלוי  
 לאו שקדמו עשה י"ז ומש"ה פריך לרבא  
 כיון דלא מהני לילקי: **אמר** ר' י

רבא שאני התם דאמר קרא כל לאו  
 כל ימיו בעמוד והחזיר קאי. והוי ניתוק  
 גמור ואין זה לאו שקדמו עשה דלפני  
 אינטריך כל ימיו שאין שילוח זה כל  
 ימיו וה"ק קרא לא יוכל לשלוח ואם  
 שלחה לא יהא שילוח זה כל ימיו שהרי  
 הוא צריך להחזירה ואע"ג דלפשר  
 להעמיד כל ימיו בלא שילוח מ"מ כיון  
 דלא כתיב לו תהיה ללאה כל ימיו  
 וכתיב כל ימיו לאחר לאה יוכל לשלחה  
 שמע מינה דלניתוק ללאו כתיבה דזה  
 הכלל דכל היכא דיש הוכחה בקרא  
 דעשה קאי אחר הללו אין זה לאו  
 שקדמו עשה אבל מלו תהיה ללאה  
 בלא כל ימיו לא הוה דייק ליה בניתוק  
 שהרי לו תהיה ללאה מיירי בלא  
 שילוח: **אם** אינו קדוש נשיאות  
 חטא פסח. וא"ת נימא דנשיאות חטא  
 הוי משום דעבר אמימרא דרחמנא  
 (ט) ואומר רבינו שמשון משנ"ך ד"פ  
 אם אינו קדוש נשיאות חטא למה  
 כתיב בלאו הכי נמי ידעינן דיש חטאו  
 נשיאות חטא מדכתיב מכל חטאו  
 דמשמע חטאו אין גירועין לא:  
**שאני** התם דאמר קרא ראשיתם  
 ראשית לזה וראשית לזה.

וא"ת והרי צ"ש פ' בפרק דבבורות (דף נד:) דר"ש א"י ה"י קר"א למעו"י דגן ודגן וי"ל דה"י דר"ש דהס"מ מראשית אח"י וכן דהס"מ מראשית: "וְלָרֶבָּא אִי לָא דִּאֲמַר רַחֲמֵנָא רַאשִׁיתוֹ ב'ו'." וא"ת וה"י בפרק בפרק דבבורות (ס"ט) אמר ר' יוחנן מראשית נמי ל"א משמע דגן אחד ל"א מנ"ח אמרת וי"ל דה"י סוגי"א דהס"מ אח"י כמאן דאמר מראשית אינ"ש דגן ודגן:

ש'י' הוא בהווייתו 'הא' ולרבא  
 וכתבא אינטיריך למתבז ולא תשאול עליו חטא דמשמע דמהני (י) :  
 רבא בעלמא: קמ"ל ולא תשאול עליו חטא דאפי' חוטא מיקרי:  
 וחד וחד ביזרה לאשמועינן דיתן חלב לזה שיפריש בפני עצמו מן  
 ומתירוש על תירוש ולא ממין על שאינו מינו כגון מיזרע על תירוש  
 ביניי. דאמר מהני: שאני הכס דאמר קרא ראשיסם. כלומר דשנה  
 לא מהני: וכן אמר רבי אינעא. דלהכי לא מהני משום דראשיסם  
 ומאי אינטיריך למתבז ראשיסם משום דלא מהני: אמר לך רבא  
 ממין מזה על זה: ה"ג אכל תירוש ודגן דחד חלב כתיב בזה. כלומר  
 יומא דמלי תרס מהאי אהאי מדגן על תירוש ומתירוש על דגן ודגן  
 להכי הדר כבז רחמנא ראשיסם כ': חרמי כהנים. חרמי פדיון  
 חסתי אין להם פדיון: כהווייתו נס'. שאינו יואל לחולין על ידי פדיון:

וְעַמְּרָה־בִּן מִלְכָּה לְבָלָאָהּ דְּרִין מִקּוּן וְעַיִן בְּפִרְשֵׁי דִּסְכָּא דִּיהִי ה"ב, [יח] לִיל לֵאָה דְּרִין בְּרִין דְּהוּרָה־בִּן  
כַּחַב וְעַיִן (יח) [עו] תַּחֲנֻנָּה לֵב חֵרָא אִשְׁרֵי חֵרָה־לֵב הִיא מְבִיל אִשְׁרֵי (עד) מֵאָדָם הוֹבֵמָה וּשְׂמֵדָה  
לֵבָא טַעֲמִין לְבַהֲרֵיהֶם אֲלֵמָה וְעַיִן בְּעִבְרִין מִמֶּנּוּ בִּסְטִין לֵב אִין פִּדְיוֹן וְיֵאָב אִין פִּדְיוֹן לֵבָא (עו) מִכֵּחַ  
פִּדְיוֹן לֵבָא מִרְשָׁא דִּכֵּחַ וְכִסְנֵשׁ דַּעֲרִין וְעַיִן לֵב אֲבִיב שְׁלֵמִי (עו) מִכֵּחַ לֵב אִין לֵבִי  
[לָא] עָבֵד יֵשׁוּעַ בִּן יֵשׁוּעַ דִּסְכָּא דִּיהִי (עו) שְׁנֵי עֶשְׂרִים וּבְכֵן מִקּוּן לֵב אִין וְהִשְׁמַדִּים מִכֵּחַ לֵב  
אִין עֲבָרִי מִשּׁוּם (עו) שְׁלֵקִין דְּהוּרָה לֵב לֵאָנֹס מִי (עו) עַיִן עֲבָרִי לֵבָא וְהִשְׁמַדִּים לְעִלְמֵי  
מִי מִקּוּן מִי הוֹבֵמָה־לֵב הִירֵשׁ לֵב הִיבֵחַ כִּסְנֵשׁ (עו) לִיל לֵב אֲלֵמָנִי תִירֵשׁ בְּרִיהִי דְּהוּרָה־בִּן  
לִרְבָּא אִין לֵבָא מִי לִיקֵין (עו) [עו] לֵבָא בְּלֵא לֵשָׁתִּים נְמִי אִין מִצִּית אִירֵשׁ דִּין מִשְׁכֵּס מִי

**קובצת**  
(אין) 'יש' עליו חטא גדול משאר עוכרי אמאי דאמר רחמנא משום דאהני מעשי. ומכאן יש לתר דרחמנא אמר לחרם מן המקור ואם חרם מותי כרחמיה מן המקור (כ"מ) דל חז' ק"א) שבו ע"י חז"ל דכי היכי דלא חטא עליו חטא קאי על כלבו מן ש[על] ממוני קרא' לא חטא מן המחובות נשיאת חטא לתה דמוריהויה כתיב בהווא קרא. ובכח"י אחר ו"ל הגליון וצ"ל דפרוך למה כתבו בן חטא דמבעט גירועין לא:

עין משפט  
גר מצוה

לג א מיי פ"א מהל' נערה  
בתולה הל"ז:  
לד ב מיי פ"ה מהל' תרומות  
הל"ג [טוש"ע וי"ד סימן  
שלל טעף ג]:  
לה ג מיי שס הל"ב [טוש"ע  
שס]:  
לו ד מיי פ"ו מהל' ערסין  
הל"ד:

## תורה אור השלם

[illegible]

## מוסף רע"י

[illegible]

## שינויי נוסחאות

[illegible]

מִנְקוּת מֵאֵן דָּכַר שְׁמִיָּה"ל דְּלִיזָה  
 וְדָגָן כִּי תִמְסֵי מֵהֵא אֵהֵא מֵהֵנִי  
 וְחֹרֹה לֹא (ש"ט) עוֹן אֵין לֵהֵן פְּדִיִין  
 אֵ מֵהֵנִי. מוֹס' (ש"ט) יוֹן וְלֹא לֵהֵם  
 (ס' מֵהֵנִי) כֹּל יִמְיוֹ שְׁלֹא יוֹכֵל  
 (ג' מֵהֵנִי) אֵהֵא (ש"ט) כֹּד לֵהֵנִי  
 (י"ו) אֹנֶס לֹא רִידֵא דְעוּבָר (ש"ט)  
 וְזוֹ חֵלֶב וְכו' (מִלֵּה מִרְאֵב) לֹא דָגָן  
 וְגַן אֶחָד וְלֹא דֶקֶר וְכו'.

מאי לא פריך משלא מן המוקף  
תרומה ומעשר [על מקום אחר]  
ל תרווייהו קאי אם אינו קדוש  
מכל חלבו שמעי' שפיר נשיאות